

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านาย ส. นาย ศ. และผู้ร้องสอด ได้ร่วมกันจัดตั้งผู้ฟ้องคดีขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เดิมใช้ชื่อว่าบริษัท สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ จำกัด และได้บริหารสโมสรฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเรื่อยมาจนจบฤดูกาลแข่งขัน ปี ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอความเป็นธรรมและพิจารณาสิทธิตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขัน ปี ๒๕๕๖ โดยอ้างว่า นาย ส. และนาย ศ. ปลอมลายมือชื่อของผู้ร้องสอดเพื่อใช้ยื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงินออกจากธนาคาร รวมถึงในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้เพิ่มทุนของบริษัท ส. รวม ๒ ครั้ง อันเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอม ผู้ร้องสอดได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาและดำเนินคดีแพ่งกับบุคคลทั้งสองต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อเป็นผู้ฟ้องคดี มีกรรมการของบริษัท จำนวน ๔ คน ประกอบด้วยนาย ข. นาย ธ. นาย ป. และนาย ส. โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นาย ข. หรือนาย ธ. หรือนาย ป. ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมและชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดี โดยนาย ส. นาย ศ. และผู้ร้องสอดร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขัน ปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างอื่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาชี้ขาดว่า ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขัน โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีโดยนาย ส. นาย ศ. และผู้ร้องสอดร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีที่จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการแข่งขันโดยกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนได้ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกนั้น ได้ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด คือ จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีย่อมได้แก่กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้ร้องสอดเห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ร้องสอดพ้นจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดก็ต้องนำคดีไปสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทผู้ฟ้องคดีตามที่จดทะเบียนไว้



ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๙.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ อันมีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๘/๒๕๖๕)

การที่นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนตามคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการจดทะเบียนบริษัท โดยได้อาศัยมติที่ประชุมสามัญซึ่งไม่ได้มีการประชุมจริง คำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ก. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมา วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอ้างมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จากเดิมมีกรรมการ ๑๐ คน โดยให้กรรมการเดิม ๙ คน ออกจากตำแหน่งกรรมการคงเหลือผู้ร้องสอดที่ ๓ และเพิ่มกรรมการใหม่เข้ามาอีก ๒ คน คือ ผู้ร้องสอดที่ ๔ และผู้ร้องสอดที่ ๕ เป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับจดทะเบียนตามคำขอลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของบริษัท ก. ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ ดังกล่าว โดยรายงานการประชุมอ้างว่ามีการจัดประชุม เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๔๕ นาฬิกา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องสอดที่ ๑ ในฐานะประธานที่ประชุม มีกำหนดการเดินทางด้วยสายการบินจากจังหวัดตรังถึงกรุงเทพมหานคร ออกเดินทางเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา แม้ผู้ร้องสอดที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าการประชุมเริ่มช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ แต่การเดินทางมาถึงสถานที่ประชุม ณ อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ย่อมจะต้องใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงเป็นไปได้ที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ จะเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ทันเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ การทำหนังสือมอบฉันทะฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ของบริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. ร้อยละ ๙๙.๙๓ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็นหนังสือมอบฉันทะที่จัดทำขึ้นก่อนเพื่อใช้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องจากหนังสือดังกล่าวระบุว่าเขียนที่บริษัท อ. แต่ผู้ร้องสอดที่ ๔ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะอ้างว่าได้เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดตรังไปยังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙



เมษายน ๒๕๕๖ และในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ร้องสอดที่ ๔ ย่อมไม่อยู่ที่จังหวัดตรังและไม่อาจลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ ได้ออกเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ แต่จากหลักฐานการลงทะเบียนตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด คลองสาน ระบุว่ามีการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนตอบรับในประเทศจากบริษัท ก. จำนวน ๒๕ รายการ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งย่อมเป็นไปได้ที่จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวไปก่อนวันที่ออกหนังสือเชิญประชุมนั้น จึงเชื่อว่ามีได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กันจริง และเป็นการทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นเท็จ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับจดทะเบียนตามคำขอลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของบริษัท ก. โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

เมื่อข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. (๒๕๔๗) กำหนดโดยชัดแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารของสมาคมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคม แม้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ตาม ดังนั้น การที่คณะกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑.๑๖ และข้อ ๑๒.๒.๑ ของข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ การที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬาโดยตรง จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ และได้รับอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ต่อท้ายชื่อสมาคมตามใบอนุญาตดังกล่าวเช่นเดียวกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อเลือกนายกสมาคมคนใหม่เนื่องจากนายกสมาคมคนเดิมหมดวาระลงในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกพลเอก น. เป็นนายกสมาคมของผู้ฟ้องคดีคนใหม่ หลังจากนั้น ได้มีสมาชิกจำนวน ๒ สโมสรร้องเรียนว่าการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมของผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสมาคม และข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นการขัดต่อคำสั่งบทลงโทษของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ (AIBA) จึงขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ โดยมีข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการบริหารของผู้ฟ้องคดีครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม การที่คณะกรรมการบริหารได้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมในวันที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑.๑๖ และข้อ ๑๒.๒.๑ ของข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. (๒๕๔๗) แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งตามปกติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๑.๑ ถึงข้อ ๑๑.๑๖ โดยข้อ ๑๑.๑๖ กำหนดให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมได้ เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๒.๒ จึงหมายความว่าเฉพาะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๒.๒.๑ ถึงข้อ ๑๒.๒.๗ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคม เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นหรือข้อห้ามที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ดังนั้น แม้ข้อ ๑๒.๑ ของข้อบังคับสมาคมดังกล่าวจะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระแล้ว แต่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังมิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการให้คณะกรรมการบริหารที่ครบกำหนดตามวาระดังกล่าวเป็นผู้รักษาการจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารดังกล่าวไม่อาจทำให้เป็นผู้มีสิทธิมากกว่าคณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตามวาระหรือกลายเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมในทางตรงกันข้าม ผู้รักษาการในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้องใช้อำนาจตามข้อบังคับไปในทางที่จำกัดยิ่งกว่าการเป็นคณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตามวาระ เช่น ผู้รักษาการ



ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ริเริ่มจัดทำโครงการใดขึ้นใหม่ให้มีผลผูกพันคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารกิจการของสมาคมต่อไป นอกจากนี้ การให้ผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ยังเป็นการกระทำที่อาจถูกกล่าวหาได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ซึ่งถือว่ามิสมภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เนื่องจากนายกสมาคมคนใหม่จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามข้อ ๙.๓ ของข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการที่กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑.๑๖ และข้อ ๑๒.๒.๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีอำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได้ตามที่เห็นสมควรตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖ ว่าด้วยการควบคุมสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๕)



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

กรณีที่จะถือว่าเจ้าของที่ดินได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดิน นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นทราบว่าที่ดินของตน อยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน และได้แสดงเจตนาที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน แต่หากเจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นไม่ทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินที่จะใช้เป็น ทางสาธารณประโยชน์ ย่อมไม่อาจแสดงเจตนาหรือความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน หรือไม่ ประกอบกับการที่บิดาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อยินยอมรับรองแนวเขตที่ดินก็เพื่อให้ ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้เท่านั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนา อุทิศที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินโดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินซึ่งสงวนไว้ สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันประเภททางหลวง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางหลวง รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๑๖ สายทุ่งสง-น้าร้อน รุกล้ำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๑๕ ของผู้ฟ้องคดี โดยที่ดิน ดังกล่าวเป็นที่ดินที่บิดาได้ยกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เห็นว่า เมื่อพิจารณา แผ่นที่ที่ดินพิพาทซึ่งจัดทำโดยเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๖ สายทุ่งสง-น้าร้อน ได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๑๕ ของผู้ฟ้องคดีจริง แม้จะรับฟัง



ตามบันทึกถ้อยคำและใบไต่สวนได้ว่าในขณะที่บิดาของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน บิดาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นเขตทางหลวงแผ่นดินโดยมิได้คัดค้านแนวเขตที่ดินก็ตาม แต่กรณีที่จะถือว่าเจ้าของที่ดินได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทนในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดิน นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน และได้แสดงเจตนาที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน แต่หากเจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นไม่ทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินที่จะใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ย่อมไม่อาจแสดงเจตนาหรือความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินหรือไม่ ประกอบกับการที่บิดาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อยินยอมรับรองแนวเขตที่ดินในขณะนั้น ก็ประสงค์เพื่อให้ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้ตามระเบียบของกรมที่ดินเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินโดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินซึ่งสงวนไว้สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันประเภททางหลวง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวและกันแนวเขตทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๐/๒๕๖๕)

การก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่กรมทางหลวงก็ไม่อาจกระทำในทางที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจได้ เมื่อผู้รับจ้างของกรมทางหลวงก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำตามสัญญารุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้มีการเวนคืนที่ดินพิพาทส่วนที่รุกล้ำ รวมทั้งยังไม่มี การตกลงซื้อขายที่ดินส่วนดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อุทิศที่ดินส่วนนั้นให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือมีหลักฐานการมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดำเนินการเช่นนั้น กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นที่ดินตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยแขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท น. ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘-กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชี เขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ทั้งที่ในความเป็นจริงเขตทางมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำตามสัญญาถูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจกระทำในทางที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ทำการเวนคืนที่ดินพิพาทส่วนที่ถูกล้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งยังไม่มี การตกลงซื้อขายที่ดิน ส่วนดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อุทิศที่ดินส่วนนั้น ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือมีหลักฐานการมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดำเนินการ เช่นว่านั้น กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นที่ดินตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๘/๒๕๖๕)

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมที่ดิน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินได้ดำเนินการรังวัด และออกโฉนดที่ดินพิพาท โดยมีเนื้อที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗^๗/_{๑๐๐} ตารางวา ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒^๒/_{๑๐๐} ตารางวา อันเป็นกรณีการออกโฉนดที่ดิน คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งการกระทำผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าที่ควรจะจ่ายจริงตามเนื้อที่ดิน ที่ถูกต้อง กรณีจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน กรณีจึงถือเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมีโฉนด โดยเนื้อที่ในโฉนดที่ดินระบุ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗^๓/_{๑๐} ตารางวา ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่าช่างผู้ทำการรังวัดได้จัดทำรายงานการรังวัดเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายรังวัดว่า เนื้อที่ได้ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒^๔/_{๑๐} ตารางวา น้อยกว่าเดิม ๔๔^๔/_{๑๐} ตารางวา สาเหตุเนื่องจากการคำนวณเนื้อที่เดิมคลาดเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายรังวัดพิจารณารายงานการรังวัดดังกล่าวแล้ว ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เห็นควรแก้ไขเนื้อที่ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอให้จจริงปรากฏว่า การแก้ไขโฉนดที่ดินพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกิดจากการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องใช้ระยะจากหลักเขต ป-๖๖๔๓ ถึงหลักเขต ป-๖๘๐๐ แต่ช่างรังวัดกลับนำระยะจากหลักเขต ป-๖๖๔๓ ถึงหลักเขต ป-๖๑๒๐ มาเป็นระยะในการคำนวณเนื้อที่ ซึ่งได้รวมเอาทางสาธารณประโยชน์บางส่วนมารวมคำนวณเป็นเนื้อที่ดินแปลงแบ่งแยกด้วย เนื้อที่จึงเกินกว่าข้อเท็จจริงจำนวน ๔๔^๔/_{๑๐} ตารางวา แล้วออกโฉนดที่ดินพิพาท โดยมีเนื้อที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗^๓/_{๑๐} ตารางวา ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒^๔/_{๑๐} ตารางวา อันเป็นกรณีการออกโฉนดที่ดินคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง เมื่อการรังวัดที่ดินแปลงพิพาทโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่กระทำผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากเจ้าของที่ดินเดิมเชื่อตามหลักฐานโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารมหาชนที่ระบุไว้ที่ดินที่พิพาทตามที่ตกลงซื้อขายกันนั้น มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗^๓/_{๑๐} ตารางวา ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒^๔/_{๑๐} ตารางวา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยได้กรรมสิทธิ์และใช้ประโยชน์ในที่ดินน้อยกว่าเนื้อที่ที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินจำนวน ๔๔^๔/_{๑๐} ตารางวา กรณีจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่ผู้ขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผู้ขายที่ดิน กรณีจึงถือเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งแก้ไขเนื้อที่ดินแปลงพิพาทไปโดยไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ เนื่องจากเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายที่จะดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินให้ถูกต้องต่อไปได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



ดังนั้น ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อำนาจที่แปลงพิพาทให้เป็นไปตามจำนวนเนื้อที่ดินเดิมก่อนการแก้ไข กรณีจึงต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดเท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐๐/๒๕๖๔)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัย น.ส. ๓ ก. เป็นหลักฐานที่ดินเดิม แต่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินไม่ได้ยกรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว มาจดแจ้งในสารบัญจดทะเบียนใบโฉนดและโฉนดที่ดิน ประกอบกับเมื่อมีการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มาขอออกโฉนดที่ดินก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งมอบหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ซึ่งเป็นหลักฐานที่ดินเดิมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการหมายเหตุใน น.ส. ๓ ก. ที่ระบุว่าหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวได้รับความเสียหายโดยตรง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๗๓ ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ได้ออกให้แก่ นาย ม. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยอาศัยหลักฐานเดิมเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ แต่ปรากฏว่า ในระหว่างขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว นาย ม. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ ดังกล่าวให้แก่ นาย จ. และนาง ร. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ และต่อมา นาย จ. และนาง ร. ได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๗๓ ให้แก่ นาย จ. และนาง ร. เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ หลังจากนั้น นาย ม. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาง ท. เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และนาง ท. ได้จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาง ป. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และนาง ป. ได้จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีเห็นได้ว่า การที่



นาย ม. ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ ไปนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๓ และระหว่างขั้นตอนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน นาย ม. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวให้แก่ นาย จ. และนาง ร. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ ทำให้นาย ม. ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ และไม่ใช้บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาย ม. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลให้รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อมาจนถึงรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระหว่าง นาง ป. กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งมี น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ เป็นหลักฐานที่ดินเดิม และได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาย ม. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยไม่ได้ยื่นรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมาจดแจ้งในสารบัญจดทะเบียนใบไต่สวนและโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ตามมาตรา ๕๙ จัตวา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย ม. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าในวันรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ นาย ม. ได้มีการส่งมอบหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ดินเดิมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งไม่ปรากฏการหมายเหตุใน น.ส. ๓ ก. ที่ระบุว่าหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ แล้ว กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และสามารถให้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินโดยรองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาย ม. และเป็นเหตุให้โฉนดที่ดินดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนในภายหลัง อันเป็นการกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๙/๒๕๖๖)



กรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนของโฉนดที่ดินด้วยความรอบคอบ อันเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ที่มีวิชาชีพดังกล่าวทำให้โฉนดที่ดินที่พิพาทมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓ งาน ๙๕ ตารางวา หรือจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ทั้ง ๆ ที่จำนวนที่ดินถูกแบ่งแยกไปแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการซื้อฝากที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวในส่วนที่จัดผิดพลาด การกระทำของพนักงานที่ดินจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากรณีเป็นการจดทะเบียนที่ดินโดยคลาดเคลื่อนที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิญญูชนสามารถมองเห็นความคลาดเคลื่อนนั้นได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลานานพอสมควรที่จะพบเห็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในจำนวนที่ดินที่เหลือของที่ดินแปลงที่ซื้อมา กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าเนื้อที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวมีจำนวนเนื้อที่ที่ผิดพลาด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวให้กับบริษัท พ. ต่อไป ทั้งที่ทราบว่าเนื้อที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนร่วมในความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อได้พิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงกำหนดให้กรมที่ดินรับผิดชอบอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ และมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา ตามคำขอของนาง ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ขอแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย ๒ แปลง โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนแบ่งแยกเป็น (๑) โฉนดที่ดิน ๒๒๑๑๗ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ คงเหลือเนื้อที่ดิน ๘ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา และ (๒) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๑๘ เนื้อที่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ คงเหลือเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา ต่อมา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ไถ่ถอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๑๗ จากการจำนองเป็นประกันกับธนาคาร เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนการไถ่ถอนจำนองและคัดลอกรายการสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ โดยระบุว่าเนื้อที่ดิน ๘ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ซึ่งเป็นการคัดลอกเนื้อที่ดินผิดพลาด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอีกหลายครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามรับรอง และไม่ปรากฏว่ามีการตรวจพบความผิดพลาดดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๑๗ ไปขายฝากกับผู้ฟ้องคดี และในภายหลังผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์



ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง กรณีจึงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ด้วยความรอบคอบ อันเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ที่มีวิชาชีพดังกล่าว ทำให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓ งาน ๙๕ ตารางวา หรือจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ทั้ง ๆ ที่จำนวนที่ดินถูกแบ่งแยกไปแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ต้องซื้อผากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ในส่วนที่จัดผดพลาดจำนวน ๓๙๕ ตารางวา เป็นเงิน ๔๔๓,๙๘๐ บาท (ตารางวาละ ๑,๑๒๔ บาท x ๓๙๕ ตารางวา) การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตามนัยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากรณีเป็นการจดทะเบียนที่ดินที่เหลือโดยคลาดเคลื่อนที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิญญูชนสามารถมองเห็นความคลาดเคลื่อนของจำนวนที่ดินที่เหลือของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ว่าเกิดจากการคำนวณที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับซื้อผากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ และได้ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ให้กับบริษัท พ. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีระยะเวลานานพอสมควรที่จะพบเห็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในจำนวนที่ดินที่เหลือของที่ดินแปลงที่ซื้อมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับซื้อผากที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้วว่า เนื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ มีเพียง ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา และแม้ว่าโฉนดที่ดินจะเป็นเอกสารมหาชนและเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้น ซึ่งต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นเอกสารมหาชนที่มีความขัดแย้งในตัวเอง กรณีจึงไม่อาจนำข้อสันนิษฐานดังกล่าวมาใช้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ให้กับบริษัท พ. ต่อไป ทั้งที่ทราบว่าเนื้อที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนร่วมในความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อได้พิจารณาโดยอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวแล้ว สมควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๔๓,๙๘๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๓๒,๙๘๕ บาท และเมื่อปรากฏว่าที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา เป็นที่ดินที่มีการคัดลอกเนื้อที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้น ที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา จึงไม่มีอยู่จริงและไม่ก่อให้เกิดการครอบครองในเนื้อที่ดิน



ดังกล่าว และโดยที่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ การที่ผู้ฟ้องคดีต้องซื้อที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ซึ่งไม่มีอยู่จริงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ มีเนื้อที่ดินที่ถูกต้องเพียง ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา มาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ การชดเชยค่าเสียหายเป็นผลกำไรหรือมีสิทธิเรียกร้องค่าที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๒,๗๕๐ บาท หรือเรียกส่วนต่างของราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ตารางวาละ ๑,๖๒๖ บาท จากการขายที่ดินให้กับบริษัท พ. จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๔/๒๕๖๖)

การทำการรังวัดที่ดินของช่างรังวัดเอกชนมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย จึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนย่อมอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานที่ดิน ช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเกิดการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ทำให้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินจึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเข้าไปรังวัดที่ดินพิพาท ช่างรังวัดเอกชนทราบแล้วว่าที่ดินที่จะทำการรังวัดมีการปลูกต้นถั่วเขียวไว้เต็มแปลง แต่ช่างรังวัดเอกชนก็ยังทำการรังวัดและได้เหยียบย่ำต้นถั่วเขียวเป็นเหตุให้ต้นถั่วเขียวส่วนหนึ่งตายและผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลคงขุย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา มาเป็นเวลา ๑๖ ปีเศษ ซึ่งโฉนดที่ดินดังกล่าวมีชื่อนางสาว ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และนางสาว ก. ได้ขายที่ดินให้แก่ นาย ศ. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมา นาย ศ. ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวโดยช่างรังวัดเอกชนซึ่งได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันรังวัดปรากฏว่ากลุ่มช่างรังวัดเอกชนจำนวน ๙ คน ได้บุกรุกเข้าไปทำการรังวัดที่ดินโดยเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตร (ถั่วเขียว) ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าว รวมถึงที่ปลูกไว้ในแปลงที่ทำการรังวัดและที่ปลูกไว้ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ดินข้างเคียงทางด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินแปลงที่



นาย ศ. ขอรังวัดสอบเขต ทำให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และการตราพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดินได้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนที่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ใดจะทำการเป็นช่างรังวัดเอกชนได้จะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อช่างรังวัดเอกชนได้ดำเนินการเรื่องรังวัดแล้วเสร็จให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่ช่างรังวัดจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับไว้เกี่ยวกับการรังวัดนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินที่ช่างรังวัดเอกชนส่งให้แล้ว ให้ถือว่าการรังวัดนั้นเป็นการรังวัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การทำการรังวัดที่ดินของช่างรังวัดเอกชนจึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายจึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนย่อมอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานที่ดิน ช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเกิดการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกทำให้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของช่างรังวัดเอกชนในกรณีนี้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินของนาย ศ. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา นาย ภ. ช่างรังวัดเอกชนตามใบอนุญาต เลขที่ ๘๘๙ จากสำนักงานช่างรังวัดเอกชนศกนการรังวัด เป็นผู้ขอรับเรื่องรังวัดและผู้ทำการรังวัดที่ดินตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชนฯ การรังวัดที่ดินดังกล่าวช่างรังวัดเอกชนจึงมีอำนาจกระทำการได้ตามอำนาจหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ย่อมเป็นการกระทำละเมิดได้เช่นกัน เมื่อปรากฏว่าในการเข้าไปรังวัดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้นาย ภ. กับพวกทราบแล้วว่าที่ดินที่จะทำการรังวัดตนได้ปลูกต้นถั่วเขียวไว้เต็มแปลง แต่นาย ศ. อ้างว่าตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ขอให้ช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดต่อไป นาย ภ. กับพวกจึงได้เข้าทำการรังวัด



และได้เหยียบย่ำต้นถั่วเขียวที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปลุกไว้ในที่ดินพิพาท และต้นถั่วเขียวที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปลุกไว้ในที่ดินของตน เป็นเหตุให้ต้นถั่วเขียวส่วนหนึ่งตาย และผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แสดงพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าต้นถั่วเขียวที่ได้รับความเสียหายคำนวณเป็นพื้นที่ปลูกก็ตารางเมตร หากเก็บไปขายคิดเป็นเงินจำนวนเท่าไร ศาลจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ในอันที่จะวินิจฉัยจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่พึงจะใช้ได้ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ทำละเมิดและความร้ายแรงแห่งละเมิด ประกอบกับพฤติการณ์และการกระทำของผู้ถูกละเมิดได้ตามมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อปรากฏตามบันทึกคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคงขุย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่ต้นถั่วเขียวถูกเหยียบย่ำ ๒ แปลง คิดเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากต้นถั่วเขียวที่ถูกเหยียบย่ำตาย แยกเป็นความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๓,๓๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จึงสูงเกินส่วน เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐๙/๒๕๖๖)

๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน

กรณีผู้รับจ้างของกรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย โดยขุดดินรูก่อเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นใช้บังคับ และไม่ปรากฏว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากับกรมชลประทาน หรือกรมชลประทานได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายืนยันว่าไม่ได้ให้ความยินยอมในการที่กรมชลประทานและผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการดังกล่าวในที่ดินของตน ดังนั้น กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ. ผู้รับจ้าง ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) หรือผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน



ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายืนยันว่าไม่ได้ให้ความยินยอมในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการดังกล่าวนั้นที่ดินของตน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้มีเอกสารหลักฐานแสดงความยินยอมของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแต่อย่างใด นอกจากนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างโดยขุดดินรื้อล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นใช้บังคับ กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงแม้ในภายหลังที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแล้วก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการละเมิดก่อนการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้รับจ้างขุดดินรื้อล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำให้บ่อปลาได้รับความเสียหายจำนวน ๒ บ่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้จากการขายปลาบ่อที่ ๑ เป็นเงินปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท และบ่อที่ ๒ เป็นเงินปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้แสดงพยานหลักฐานประกอบข้ออ้างของตน จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าขาดรายได้จากการขายปลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๐/๒๕๖๕)

๔) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทรัพยากรน้ำ

การที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบมาตั้งแต่ต้นว่าการขุดสระน้ำที่พิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้ และแม้ผู้ฟ้องคดีได้ไปดูการขุดสระน้ำ ๒-๓ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจทราบได้ว่าสระน้ำพิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้หรือไม่ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้ดำเนินการขุดสระน้ำต่อไปโดยมิได้ทักท้วงหรือคัดค้านอันเป็นการแสดงเจตนาอุทิสให้แก่ทางราชการตามขอบเขตของสระน้ำสาธารณประโยชน์โดยปริยาย ดังนั้น การที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบริเวณสระน้ำดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสืออุทกคดีที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี บางส่วน จำนวน ๑๐ ไร่ ให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทใช้ขุดสระน้ำ สาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ออกแบบสระน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยกำหนดขนาดขอบสระกว้าง ๗๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร หรือเท่ากับเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน แต่ในการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการรังวัดปรากฏว่า แนวเขตของสระน้ำสาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา โดยเจ้าหน้าที่ช่างรังวัด มีความเห็นว่า เนื้อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเดิมไม่ได้รังวัดตามหลักวิชาการ กรณีจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา ซึ่งเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้คิดเป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ประกอบกับคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบมาตั้งแต่ต้นว่า สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ขุดสระน้ำที่พิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้ และแม้ในระหว่างการดำเนินการขุดสระน้ำ ผู้ฟ้องคดีได้ไปดูการขุดสระน้ำ ๒-๓ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจทราบได้ว่าสระน้ำพิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ดำเนินการขุดสระน้ำต่อไปโดยมิได้ทักท้วงหรือคัดค้านอันเป็นการแสดงเจตนาอุทกให้แก่ทางราชการตามขอบเขตของสระน้ำสาธารณประโยชน์โดยปริยายตามที่กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวอ้าง ดังนั้น การที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองเฉพาะในส่วนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้ จำนวน ๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ตามมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มาตรา ๖๓ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงต้องรับผิดชอบแห่งละเมิดของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของผู้ฟ้องคดี หากศาลไม่สามารถมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวได้ ขอให้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีนี้หากศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อให้ที่ดินส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้กลับคืนมาเป็นของผู้ฟ้องคดี ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนได้นำ



น้ำจากสระน้ำที่พิพาทไปใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ เมื่อซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงชอบที่จะพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบททำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๕๖/๒๕๖๔)

กรมทรัพยากรน้ำมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ปั่นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่กรมทรัพยากรน้ำว่าจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยระวี จึงเป็นการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว ได้มีการขุดลอกลำห้วยระวีและสร้างถนนรูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยที่กรมทรัพยากรน้ำไม่ได้ควบคุม ดูแลให้ผู้รับจ้างขุดลอกห้วยระวีและทำถนนไม่ให้รูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง อำเภोजอมพระ อำเภอท่าตูม จังหวัด สุรินทร์ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ขุดลอกขยายห้วยระวีและทำถนนรูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ให้ความยินยอมทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาท ต่อเนื่องมาจากการมรดกของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านการครอบครองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซึ่งมีสิทธิครอบครองที่ดินที่พิพาทตามมาตรา ๑๓๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ปั่นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม

